

PHỤ LỤC 01: Báo cáo hoạt động của SGDCK

(Ban hành kèm theo Thông Tư số 151/2009/TT-BTC ngày 23/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SGD...

Hà Nội, ngày tháng năm 200...

I. Về hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán

1. Báo cáo đánh giá chung tình hình hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán

2. Về việc ban hành các văn bản

- Tên văn bản ban hành mới, số văn bản
- Tên văn bản cũ, số văn bản
- Tóm tắt nội dung văn bản mới ban hành, nội dung sửa đổi chính

3. Về quản lý, giám sát thành viên giao dịch

3.1 Chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên

Biểu 1: Thống kê thành viên giao dịch

Số thành viên đầu kỳ	Số thành viên được chấp thuận	Số thành viên bị hủy bỏ tư cách	Số thành viên cuối kỳ
----------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------------------

Biểu 2: Hoạt động chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên

Tên Thành viên	Ngày nhận hồ sơ	Ngày chấp thuận / hủy bỏ	Thời gian xử lý (ngày)	Người đại diện theo pháp luật	Người đại diện công bố thông tin
----------------	-----------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------------

- Thuyết minh về nguyên nhân của việc hủy bỏ tư cách thành viên;
- Thuyết minh về việc số ngày xử lý (chấp thuận hoặc hủy bỏ tư cách thành viên) vượt số ngày quy định theo quy định hiện hành.

3.2 Quản lý đại diện giao dịch của thành viên

Biểu 3: Quản lý đại diện giao dịch của thành viên

Tên CTCK	Số lượng thẻ đại diện giao dịch					Đại diện giao dịch		
	Đầu kỳ	Cấp mới/cấp lại/gia hạn	Thu hồi	Cuối kỳ	Lý do thu hồi	Họ và tên nhân viên được cấp thẻ đại diện giao dịch	Họ và tên nhân viên bị thu hồi thẻ đại diện giao dịch	Số CMND

3.3 Giám sát thành viên

- Giám sát hoạt động của thành viên.
- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin của thành viên.

Biểu 4: Thống kê vi phạm chế độ báo cáo, công bố thông tin của thành viên

Tên thành viên	Công bố thông tin		Báo cáo	
	Số lần thực hiện chậm hoặc không thực hiện trong kỳ	Số lần thực hiện chậm hoặc không thực hiện trong năm	Số lần thực hiện chậm hoặc không thực hiện trong kỳ	Số lần thực hiện chậm hoặc không thực hiện trong năm

Ghi chú:

- + Giải trình về việc chậm hoặc không thực hiện công bố thông tin hoặc báo cáo của thành viên (nếu có);
- + Xử lý của Sở giao dịch chứng khoán đối với các vi phạm này (nếu có);
- Giám sát hoạt động của đại diện giao dịch của thành viên
- Kiểm tra thành viên trong năm (định kỳ/bất thường): Số lượng, tên công ty, thời gian kiểm tra.

3.4 Xử lý các hành vi vi phạm của thành viên

Biểu 5: Thống kê xử lý vi phạm của thành viên và đại diện giao dịch của thành viên

Tên thành viên	Xử lý vi phạm của thành viên				Xử lý vi phạm của đại diện giao dịch của thành viên				
	Hành vi vi phạm	Số lần vi phạm	Hình thức xử lý	Ngày xử lý	Hành vi vi phạm	Số lần xử lý vi phạm	Hình thức xử lý	Lý do xử lý	Ngày xử lý

4. Về quản lý, giám sát niêm yết/đăng ký giao dịch

4.1 Cấp phép, hủy bỏ niêm yết

Biểu 6: Hoạt động chấp thuận niêm yết/đăng ký giao dịch, thay đổi niêm yết/đăng ký giao dịch

Tên tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch	Niêm yết lần đầu				Số lượng chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch đầu kỳ	Thay đổi niêm yết/đăng ký giao dịch		Số lượng chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch cuối kỳ	Người đại diện theo pháp luật	Người được ủy quyền công bố thông tin	Ngày nộp hồ sơ	Ngày chấp thuận hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ niêm yết/đăng ký giao dịch	Số ngày xử lý
	Số lượng đầu kỳ	Cấp phép niêm yết/đăng ký giao dịch lần đầu	Hủy bỏ niêm yết/đăng ký giao dịch	Số lượng cuối kỳ		Số lượng niêm yết/đăng ký giao dịch bổ sung	Thay đổi khác						
1	2	3	4	5=2+3-4	6	7	8	9=6+7	10	11	12	13	14=13-12

Ghi chú: Giải trình về việc xử lý chậm cấp phép niêm yết/đăng ký giao dịch lần đầu, thay đổi niêm yết/đăng ký giao dịch, hủy bỏ niêm yết/đăng ký giao dịch (nếu có) so với thời gian quy định hiện hành.

4.2 Giám sát niêm yết/đăng ký giao dịch

- Giám sát hoạt động của tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch;
- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin của tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch

Biểu 7: Thống kê vi phạm chế độ báo cáo, công bố thông tin của tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch

Tên tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch	Công bố thông tin		Báo cáo	
	Số lần thực hiện chậm hoặc không thực hiện trong kỳ	Số lần thực hiện chậm hoặc không thực hiện trong năm	Số lần thực hiện chậm hoặc không thực hiện trong kỳ	Số lần thực hiện chậm hoặc không thực hiện trong năm

Ghi chú:

- + Giải trình về việc chậm hoặc không thực hiện công bố thông tin hoặc báo cáo của tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch (nếu có);
- + Xử lý của Sở giao dịch chứng khoán đối với các vi phạm này (nếu có);

4.3 Xử lý vi phạm

Biểu 8: Thống kê xử lý vi phạm của tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch và người liên quan

Tên tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch	Xử lý vi phạm của tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch				Xử lý vi phạm của cổ đông lớn hoặc cổ đông nội bộ và người có liên quan của tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch			
	Hành vi vi phạm	Số lần vi phạm	Hình thức xử lý	Ngày xử lý	Hành vi vi phạm	Số lần vi phạm	Hình thức xử lý	Ngày xử lý

5. Về tổ chức đấu giá cổ phần, đấu thầu trái phiếu

6. Các hoạt động khác do Sở Giao dịch Chứng khoán tổ chức liên quan đến chứng khoán.

II. Báo cáo của kiểm soát nội bộ về hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán

III. Đánh giá ưu điểm, hạn chế của các hoạt động nêu tại phần I và II

IV. Kiến nghị

1. Về chính sách chế độ
2. Kiến nghị khác (nếu có)

Nơi nhận:

Sở Giao dịch Chứng khoán

- UBCKNN

Ghi chú:

- Báo cáo tại Phụ lục 1 được thực hiện theo quy định tại Điểm 2 Mục IV Thông tư của Bộ Tài Chính hướng dẫn công tác giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán.
- Báo cáo được lập dưới hình thức dữ liệu điện tử và văn bản, font chữ unicode Time New Roman.

PHỤ LỤC 02: Báo cáo hoạt động của TTLKCK

(Ban hành kèm theo Thông Tư số 151 /2009/TT-BTC ngày 23 /7 /2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán)

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTLKCK

Hà Nội, ngày tháng năm 200...

I. Về việc tổ chức hoạt động của TTLKCK

1. Báo cáo đánh giá chung tình hình tổ chức hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

2. Về việc ban hành các văn bản

- Tên văn bản ban hành mới, số văn bản
- Tên văn bản cũ, số văn bản
- Tóm tắt nội dung sửa đổi chính

3. Về quản lý, giám sát thành viên lưu ký

3.1 Chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên

Biểu 1: Hoạt động chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên lưu ký

Tên công ty	Ngày nhận hồ sơ	Ngày chấp thuận / hủy bỏ	Số ngày xử lý	Người đại diện theo pháp luật	Người đại diện công bố thông tin
-------------	-----------------	--------------------------	---------------	-------------------------------	----------------------------------

– Thuyết minh về việc hủy bỏ tư cách thành viên (nếu có);

– Thuyết minh về việc số ngày xử lý (chấp thuận hoặc hủy bỏ tư cách thành viên) vượt số ngày quy định theo quy định của pháp luật.

3.2 Quản lý mã số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Biểu 2: Hoạt động cấp mã số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Số đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ				Số cuối kỳ	
		Cá nhân		Tổ chức			
Cá nhân (1)	Tổ chức (2)	Cấp mới (3)	Hủy (4)	Cấp mới (5)	Hủy (6)	Cá nhân (7)=(1)+(3)- (4)	Tổ chức (8)=(2)+(5)- (6)

Ghi chú: Giải trình về việc số ngày xử lý vượt số ngày quy định theo Quy chế thành viên giao dịch tại Sở/Trung tâm giao dịch chứng khoán (nếu có).

3.3 Quản lý giao dịch ngoài hệ thống giao dịch

Biểu 3: Thống kê giao dịch ngoài hệ thống giao dịch

Tên cá nhân/tổ chức bên chuyển khoản (A)	Tên cá nhân/tổ chức bên nhận chuyển khoản (B)	Tài khoản giao dịch		Khối lượng thực hiện	Ngày giao dịch	Loại giao dịch	Ghi chú
		(A)	(B)				

3.4 Giám sát thành viên

- Giám sát hoạt động của thành viên
- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin của thành viên

Biểu 4: Thống kê vi phạm chế độ báo cáo, công bố thông tin của thành viên lưu ký

Tên thành viên	Công bố thông tin		Báo cáo		Số ngày chậm so với quy định
	Số lần thực hiện chậm hoặc không thực hiện trong kỳ	Số lần thực hiện chậm hoặc không thực hiện trong năm	Số lần thực hiện chậm hoặc không thực hiện trong kỳ	Số lần thực hiện chậm hoặc không thực hiện trong năm	

Ghi chú:

- + Giải trình về việc chậm hoặc không thực hiện công bố thông tin hoặc báo cáo của thành viên (nếu có);
- + Xử lý của Trung tâm lưu ký chứng khoán đối với các vi phạm này (nếu có);
- + Kiến nghị.

3.5 Xử lý vi phạm

Biểu 5: Thống kê xử lý vi phạm của thành viên lưu ký

Tên thành viên	Xử lý vi phạm của thành viên			
	Số lần xử lý vi phạm	Hình thức xử lý	Lý do xử lý	Ngày xử lý

4. Các hoạt động khác do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tổ chức.

II. Báo cáo của kiểm soát nội bộ về hoạt động của Trung tâm Lưu ký khoán tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán

III. Đánh giá ưu điểm, hạn chế của các hoạt động nêu tại phần I và II

IV. Kiến nghị

1. Về chính sách chế độ
2. Kiến nghị khác (nếu có)

Nơi nhận:

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

- UBCKNN.

Ghi chú:

- Báo cáo tại Phụ lục 2 được thực hiện theo quy định tại Điểm 2 Mục IV Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán.
- Báo cáo được lập dưới hình thức dữ liệu điện tử và văn bản, font chữ unicode Time New Roman.